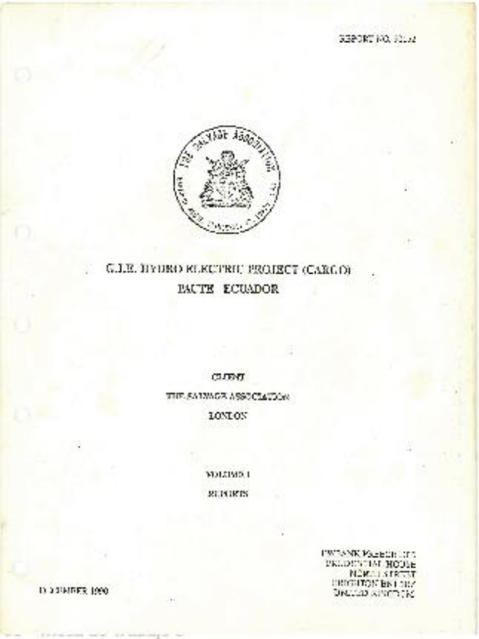


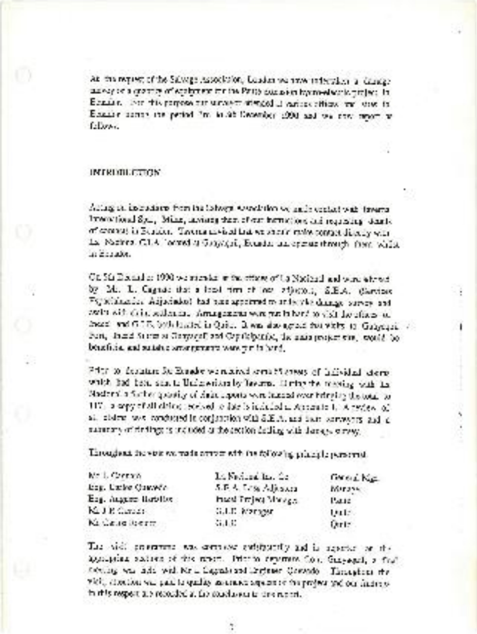
G.I.E. HYDRO ELECTRIC PROJECT (CARGO)
PAUTE ECUADOR

CLIENT
THE SALVAGE ASSOCIATION
LONDON

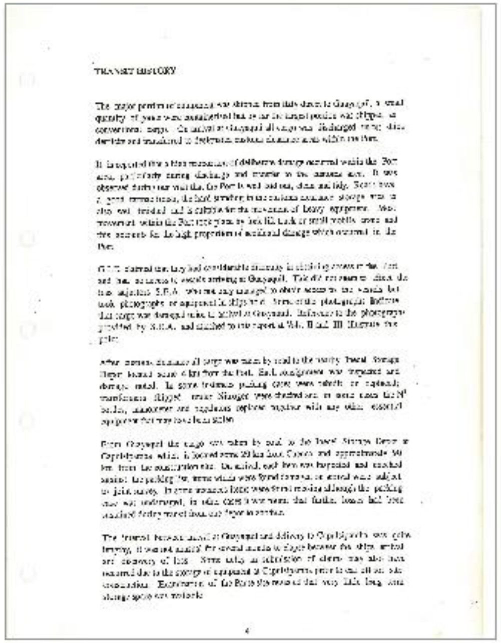
VOLUME I
REPORTS

DECEMBER 1990

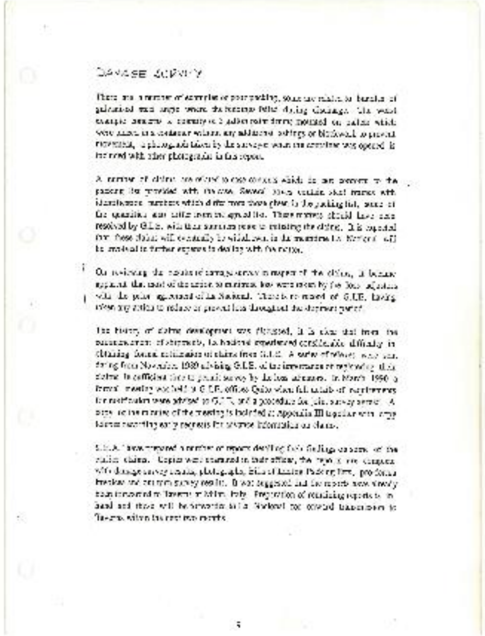
PRUDENTIAL HOUSE



INTRODUCTION



TRANSIT HISTORY



DAMAGE SURVEY

Breve reseña histórica documental

Diciembre de 1.990

PROYECTO HIDROELECTRICO PAUTE – FASE B

THE SALVAGE ASSOCIATION - LONDON

MARINE PROYECT CARGO &DAMAGE SURVEY REPORT

ENG. CARLOS QUEVEDO- SEA LOSS ADJUSTERS

"G.I.E. claimed that they had difficulty in obtaining access to the Port and

Had no access to vessels arriving al Guayaquil. This did not seem to effect

the loss Adjustors S.E.A. who not only managed to obtain access to the vessels

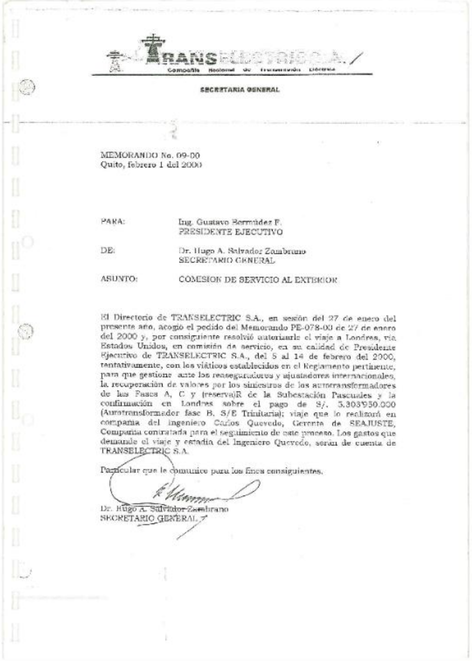
but took photographs of equipment in ship hold"

"On reviewing the results of damage survey in respect of the claims,

it became apparent *that most of the action to minimize loss*

were taken by the loss adjustors with the prior agreement of La Nacional

Ver documento completo ↗



TRANSELECTRIC S.A.
Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica

SECRETARIA GENERAL

MEMORANDO No. 09-00
Quito, febrero 1 del 2000

PARA: Ing. Gustavo Bermúdez F.
PRESIDENTE EJECUTIVO

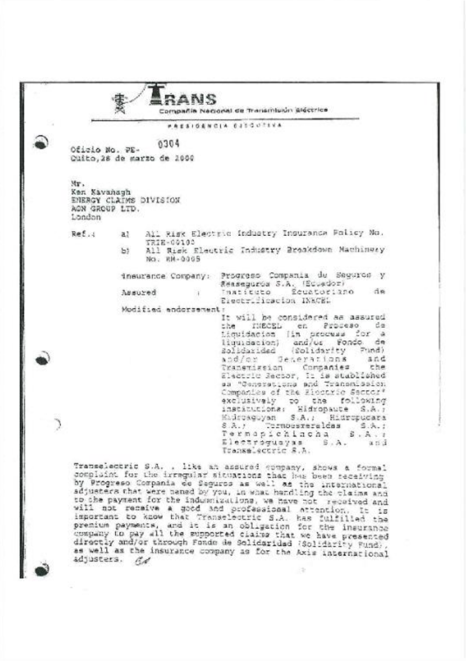
DE: Dr. Hugo A. Salvador Zambrano
SECRETARIO GENERAL

ASUNTO: COMISION DE SERVICIO AL EXTERIOR

El Directorio de TRANSELECTRIC S.A., en sesión del 27 de enero del presente año, acogió el pedido del Memorando PE-078-00 de 27 de enero del 2000 y, por consiguiente resolvió autorizarle el viaje a Londres, vía Estados Unidos, en comisión de servicio, en su calidad de Presidente Ejecutivo de TRANSELECTRIC S.A., del 5 al 14 de febrero del 2000, tentativamente, con los viáticos establecidos en el Reglamento pertinente, para que gestione ante los reaseguradores y ajustadores internacionales, la recuperación de valores por los siniestros de los autotransformadores de las Fases A, C y (reserva)R de la Subestación Pascuales y la confirmación en Londres sobre el pago de S/. 5.303'950.000 (Autotransformador fase B. S/E Trinitaria); viaje que lo realizará en compañía del Ingeniero Carlos Quevedo, Gerente de SEAJUSTE, Compañía contratada para el seguimiento de este proceso. Los gastos que demande el viaje y estadía del Ingeniero Quevedo, serán de cuenta de TRANSELECTRIC S.A.

Particular que le comunico para los fines consiguientes.

Dr. Hugo A. Salvador Zambrano
SECRETARIO GENERAL



TRANS
Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica

PRESIDENCIA EJECUTIVA

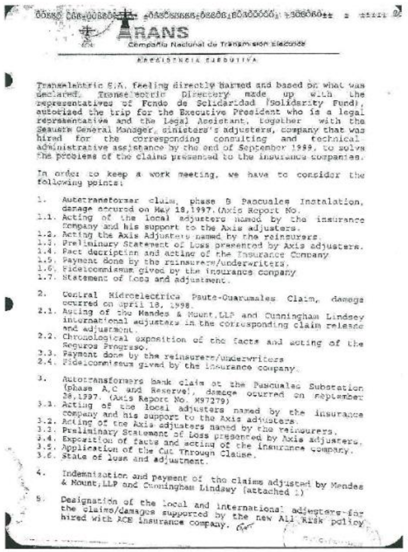
Oficio No. PE- 0304
Quito,28 de marzo de 2000

Mr.
Ken Kavanagh
ENERGY CLAIMS DIVISION
AON GROUP LTD.
London

Ref.: a) All Risk Electric Industry Insurance Policy No. TRIE-00100
b) All Risk Electric Industry Breakdown Machinery No. RM-0005

Insurance Company: Progreso Compania de Seguros y Reaseguros S.A. (Ecuador)
Assured : Instituto Ecuatoriano de Electrificacion INECEL
Modified endorsement: It will be considered as assured the INECEL en Proceso de Liquidacion (in process for a liquidation) and/or Fondo de Solidaridad (Solidarity Fund) and/or Generations and Transmission Companies the Electric Sector, It is stablished as "Generations and Transmission Companies of the Electric Sector" exclusively to the following institutions: Hidropaute S.A.; Hidroagoyan S.A.; Hidropucara S.A.; Termoesmeraldas S.A.; Termopichincha S.A.; Electroguayas S.A. and Transelectric S.A.

Transelectric S.A. , like an assured company, shows a formal complaint for the irregular situations that has been receiving by Progreso Compania de Seguros as well as the international adjusters that were named by you, in what handling the claims and to the payment for the indemnizations, we have not received and will not receive a good and professional attention. It is important to know that Transelectric S.A. has fulfilled the premium payments, and it is an obligation for the insurance company to pay all the supported claims that we have presented directly and/or through Fondo de Solidaridad (Solidarity Fund), as well as the insurance company as for the Axis international adjusters.



TRANS
Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica

PRESIDENCIA EJECUTIVA

Transelectric S.A. feeling directly harmed and based on what was declared, Transelectric Directory made up with the representatives of Fondo de Solidaridad (Solidarity Fund), autorized the trip for the Executive President who is a legal representative and the Legal Assistant, together with the Seauste General Manager, sinisters's adjusters, company that was hired for the corresponding consulting and technical administrative assistance by the end of September 1999, to solve the problems of the claims presented to the insurance companies.

In order to keep a work meeting, we have to consider the following points:

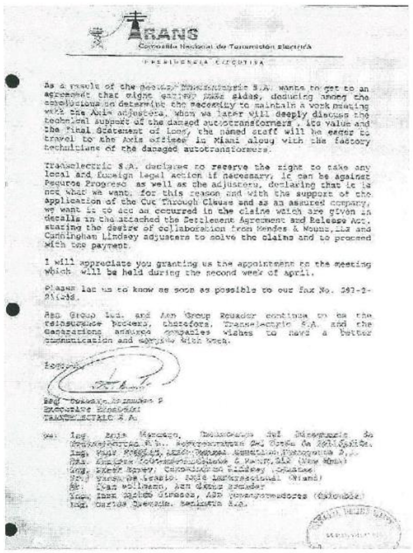
1. Autotransformer claim, phase B Pascuales Instalation, damage occured on May 18,1997.(Axis Report No.
1.1. Acting of the local adjusters named by the insurance company and his support to the Axis adjusters.
1.2. Acting the Axis Adjusters named by the reinsurers.
1.3. Preliminary Statement of Loss presented by Axis adjusters.
1.4. Fact decription and acting of the Insurance Company
1.5. Payment done by the reinsurers/underwriters.
1.6. Fideicommissum gived by the insurance company
1.7. Statement of Loss and adjustment.

2. Central Hidroelectrica Paute-Guarumales Claim, damage ocurred on april 18, 1998.
2.1. Acting of the Mendes & Mount,LLP and Cunningham Lindsey international adjusters in the corresponding claim release and adjustment.
2.2. Chronological exposition of the facts and acting of the Seguros Progreso.
3.3. Payment done by the reinsurers/underwriters
2.4. Fideicommiseum gived by the insurance company.

3. Autotransformers bank claim at the Pascuales Substation (phase A,C and Reserve), damage ocurred on september 28,1997. (Axis Report No. M97279)
3.1. Acting of the local adjusters named by the insurance company and his support to the Axis adjusters.
3.2. Acting of the Axis adjusters named by the reinsurers.
3.3. Preliminary Statement of Loss presented by Axis adjusters.
3.4. Exposition of facts and acting of the insurance company.
3.5. Application of the Cut Through Clause.
3.6. State of loss and adjustment.

4. Indemnization and payment of the claims adjusted by Mendes & Mount,LLP and Cunningham Lindsey (attached 1)

5. Designation of the local and international adjusters for the claims/damages supported by the new All Risk policy hired with ACE insurance company.



TRANS
Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica

PRESIDENCIA EJECUTIVA

As a result of the meeting Transelectric S.A. wants to get to an agreement that might [illegible] sides, deducing among the conclusions to determine the necessity to maintain a work meeting with the Axis adjusters, when we later will deeply discuss the technical support of the damaged autotransformers , its value and the Final Statement of Loss, the named staff will be eager to travel to the Axis offices in Miami along with the factory technicians of the damaged autotransformers.

Transelectric S.A. declares to reserve the right to take any local and foreign legal action if necessary, it can be against Seguros Progreso as well as the adjusters, declaring that it is not what we want, for this reason and with the support of the application of the Cut Through Clause and as an assured company, we want it to act as occurred in the claims which are given in details in the attached the Settlement Agreement and Release Act, stating the desire of collaboration from Mendes & Mount,LLP and Cunningham Lindsey adjusters to solve the claims and to proceed with the payment.

I will appreciate you granting us the appointment to the meeting which will be held during the second week of april.

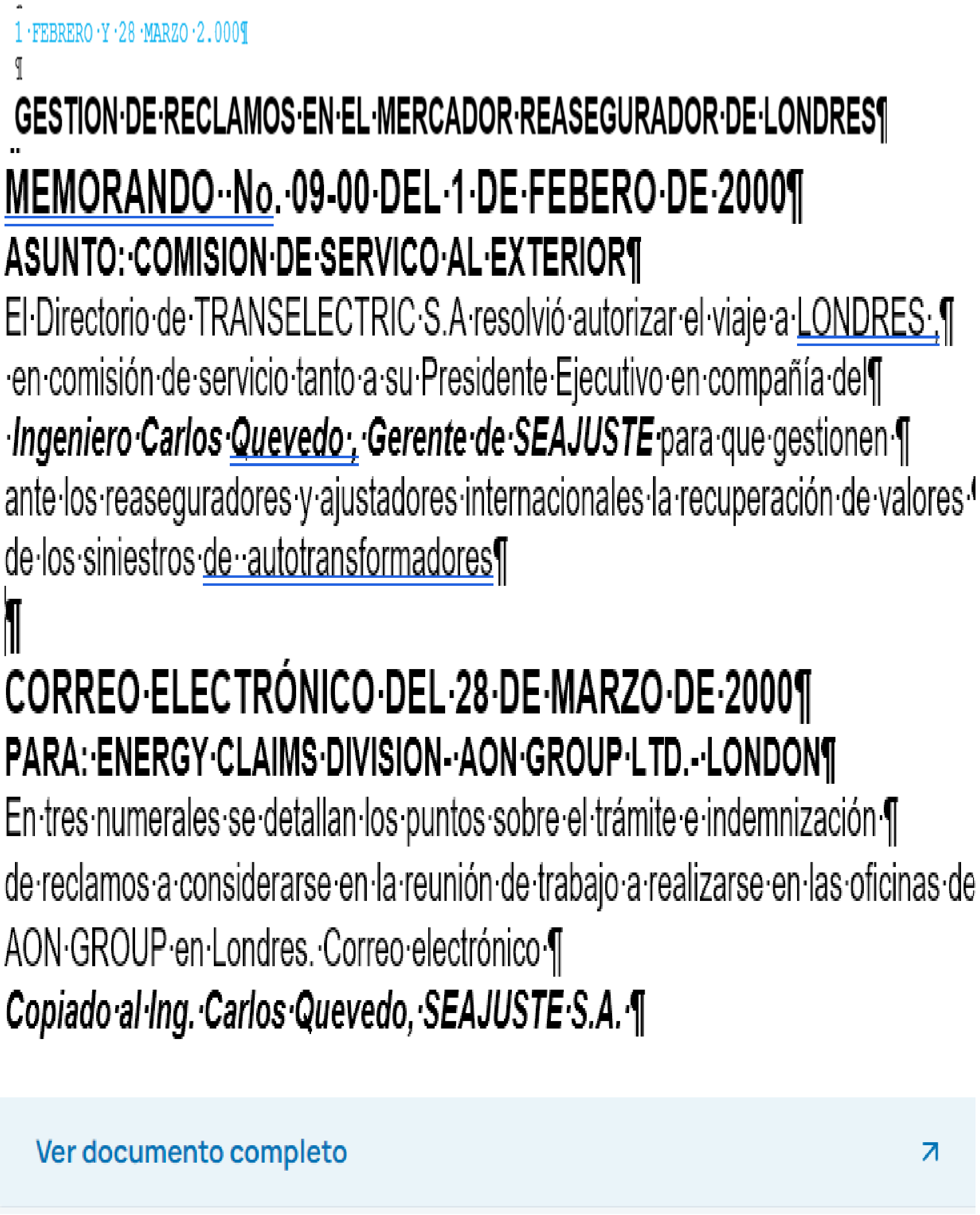
Please let us to know as soon as possible to our fax No. 593-2-[illegible].

Aon Group Ltd. and Aon Group Ecuador continue to be the reinsurance brokers, therefore, Transelectric S.A. and the Generations assured companies wishes to have a better communication and [illegible] with them.

Regards,

Ing. [illegible]
Executive President
TRANSELECTRIC S.A.

cc: Ing. [illegible]
Ing. [illegible]
Ing. Carlos Quevedo, Seajuste S.A.



1 FEBRERO Y 28 MARZO 2.000

GESTION DE RECLAMOS EN EL MERCADOR REASEGURADOR DE LONDRES

MEMORANDO No. 09-00 DEL 1 DE FEBERO DE 2000

ASUNTO: COMISION DE SERVICO AL EXTERIOR

El Directorio de TRANSELECTRIC S.A resolvió autorizar el viaje a LONDRES ,

en comisión de servicio tanto a su Presidente Ejecutivo en compañía del

Ingeniero Carlos Quevedo , Gerente de SEAJUSTE para que gestionen

ante los reaseguradores y ajustadores internacionales la recuperación de valores

de los siniestros de autotransformadores

CORREO ELECTRÓNICO DEL 28 DE MARZO DE 2000

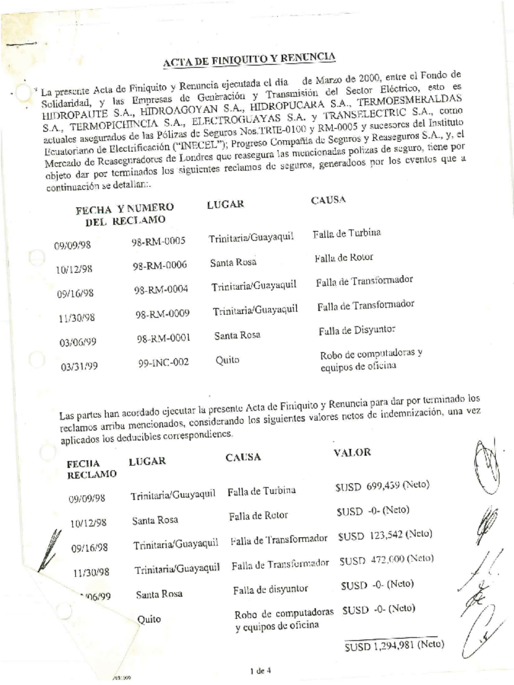
PARA: ENERGY CLAIMS DIVISION - AON GROUP LTD. - LONDON

En tres numerales se detallan los puntos sobre el trámite e indemnización

de reclamos a considerarse en la reunión de trabajo a realizarse en las oficinas de

AON GROUP en Londres. Correo electrónico

Copiado al Ing. Carlos Quevedo, SEAJUSTE S.A.



ACTA DE FINIQUITO Y RENUNCIA

La presente Acta de Finiquito y Renuncia ejecutada el día de Marzo de 2000, entre el Fondo de Solidaridad, y las Empresas de Generación y Transmisión del Sector Eléctrico, esto es HIDROPAUTE S.A., HIDROAGOYAN S.A., HIDROPUCARA S.A., TERMOESMERALDAS S.A., TERMOPICHINCIA S.A., ELECTROGUAYAS S.A. y TRANSELECTRIC S.A., como actuales asegurados de las Pólizas de Seguros Nos.TRIE-0100 y RM-0005 y sucesores del Instituto Ecuatoriano de Electrificación ("INECEL"); Progreso Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., y, el Mercado de Reaseguradores de Londres que reasegura las mencionadas polizas de seguro, tiene por objeto dar por terminados los siguientes reclamos de seguros, generadoos por los eventos que a continuación se detallan:.

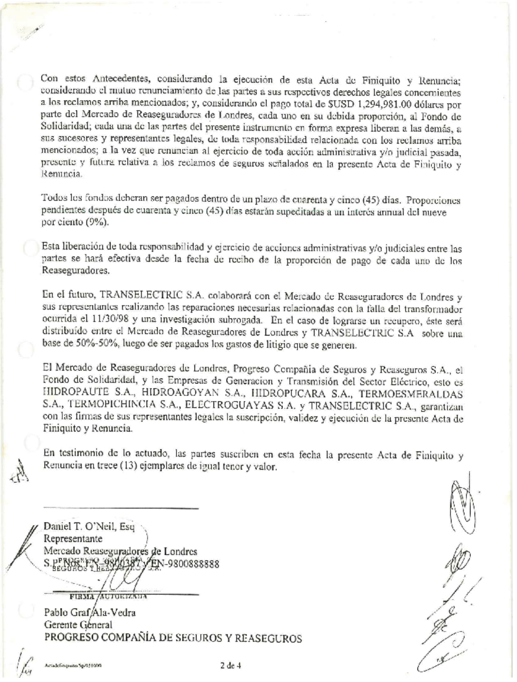
FECHA Y NUMERO DEL RECLAMO		LUGAR	CAUSA
09/09/98	98-RM-0005	Trinitaria/Guayaquil	Falla de Turbina
10/12/98	98-RM-0006	Santa Rosa	Falla de Rotor
09/16/98	98-RM-0004	Trinitaria/Guayaquil	Falla de Transformador
11/30/98	98-RM-0009	Trinitaria/Guayaquil	Falla de Transformador
03/06/99	98-RM-0001	Santa Rosa	Falla de Disyuntor
03/31/99	99-INC-002	Quito	Robo de computadoras y equipos de oficina

Las partes han acordado ejecutar la presente Acta de Finiquito y Renuncia para dar por terminado los reclamos arriba mencionados, considerando los siguientes valores netos de indemnización, una vez aplicados los deducibles correspondienes.

FECHA RECLAMO	LUGAR	CAUSA	VALOR
09/09/98	Trinitaria/Guayaquil	Falla de Turbina	$USD 699,439 (Neto)
10/12/98	Santa Rosa	Falla de Rotor	$USD -0- (Neto)
09/16/98	Trinitaria/Guayaquil	Falla de Transformador	$USD 123,542 (Neto)
11/30/98	Trinitaria/Guayaquil	Falla de Transformador	$USD 472,000 (Neto)
06/99	Santa Rosa	Falla de disyuntor	$USD -0- (Neto)
	Quito	Robo de computadoras y equipos de oficina	$USD -0- (Neto)
			$USD 1,294,981 (Neto)

031999

1 de 4



Con estos Antecedentes, considerando la ejecución de esta Acta de Finiquito y Renuncia; considerando el mutuo renunciamiento de las partes a sus respectivos derechos legales concernientes a los reclamos arriba mencionados; y, considerando el pago total de $USD 1,294,981.00 dólares por parte del Mercado de Reaseguradores de Londres, cada uno en su debida proporción, al Fondo de Solidaridad; cada una de las partes del presente instrumento en forma expresa liberan a las demás, a sus sucesores y representantes legales, de toda responsabilidad relacionada con los reclamos arriba mencionados; a la vez que renuncian al ejercicio de toda acción administrativa y/o judicial pasada, presente y futura relativa a los reclamos de seguros señalados en la presente Acta de Finiquito y Renuncia.

Todos los fondos deberan ser pagados dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días. Proporciones pendientes después de cuarenta y cinco (45) días estarán supeditadas a un interés annual del nueve por ciento (9%).

Esta liberación de toda responsabilidad y ejercicio de acciones administrativas y/o judiciales entre las partes se hará efectiva desde la fecha de recibo de la proporción de pago de cada uno de los Reaseguradores.

En el futuro, TRANSELECTRIC S.A. colaborará con el Mercado de Reaseguradores de Londres y sus representantes realizando las reparaciones necesarias relacionadas con la falla del transformador ocurrida el 11/30/98 y una investigación subrogada. En el caso de lograrse un recupero, éste será distribuído entre el Mercado de Reaseguradores de Londres y TRANSELECTRIC S.A sobre una base de 50%-50%, luego de ser pagados los gastos de litigio que se generen.

El Mercado de Reaseguradores de Londres, Progreso Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., el Fondo de Solidaridad, y las Empresas de Generacion y Transmisión del Sector Eléctrico, esto es HIDROPAUTE S.A., HIDROAGOYAN S.A., HIDROPUCARA S.A., TERMOESMERALDAS S.A., TERMOPICHINCIA S.A., ELECTROGUAYAS S.A. y TRANSELECTRIC S.A., garantizan con las firmas de sus representantes legales la suscripción, validez y ejecución de la presente Acta de Finiquito y Renuncia.

En testimonio de lo actuado, las partes suscriben en esta fecha la presente Acta de Finiquito y Renuncia en trece (13) ejemplares de igual tenor y valor.

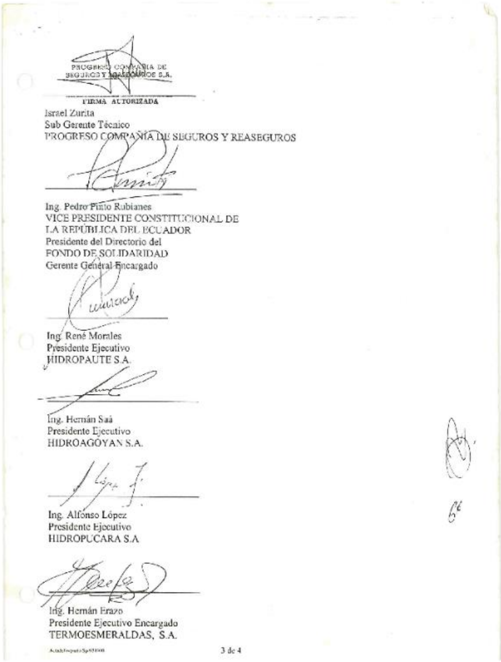
Daniel T. O'Neil, Esq
Representante
Mercado Reaseguradores de Londres
S.P. Nos. FN-9800387 y EN-9800888888

PROGRESO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
FIRMA AUTORIZADA

Pablo Graf Ala-Vedra
Gerente General
PROGRESO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Actadefiniquito Sp031000

2 de 4



PROGRESO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
FIRMA AUTORIZADA

Israel Zurita
Sub Gerente Técnico
PROGRESO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Ing. Pedro Pinto Rubianes
VICE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Presidente del Directorio del FONDO DE SOLIDARIDAD
Gerente General Encargado

Ing. René Morales
Presidente Ejecutivo
HIDROPAUTE S.A.

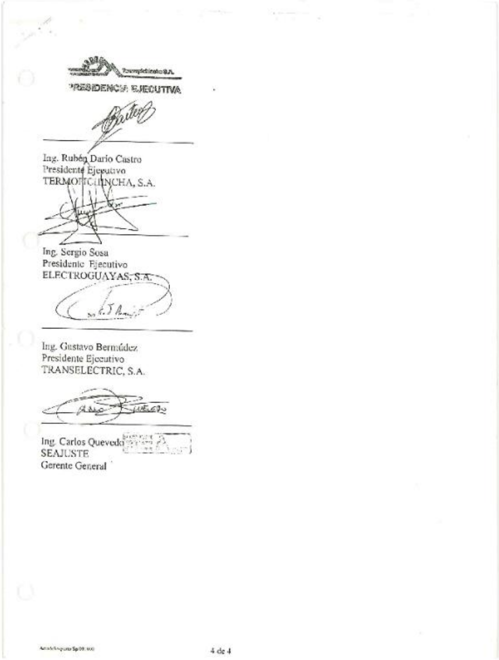
Ing. Hernán Saá
Presidente Ejecutivo
HIDROAGOYAN S.A.

Ing. Alfonso López
Presidente Ejecutivo
HIDROPUCARA S.A

Ing. Hernán Erazo
Presidente Ejecutivo Encargado
TERMOESMERALDAS, S.A.

Actadefiniquito Sp031000

3 de 4



Termopichincha S.A.
PRESIDENCIA EJECUTIVA

Ing. Rubén Darío Castro
Presidente Ejecutivo
TERMOPICHINCHA, S.A.

Ing. Sergio Sosa
Presidente Ejecutivo
ELECTROGUAYAS, S.A.

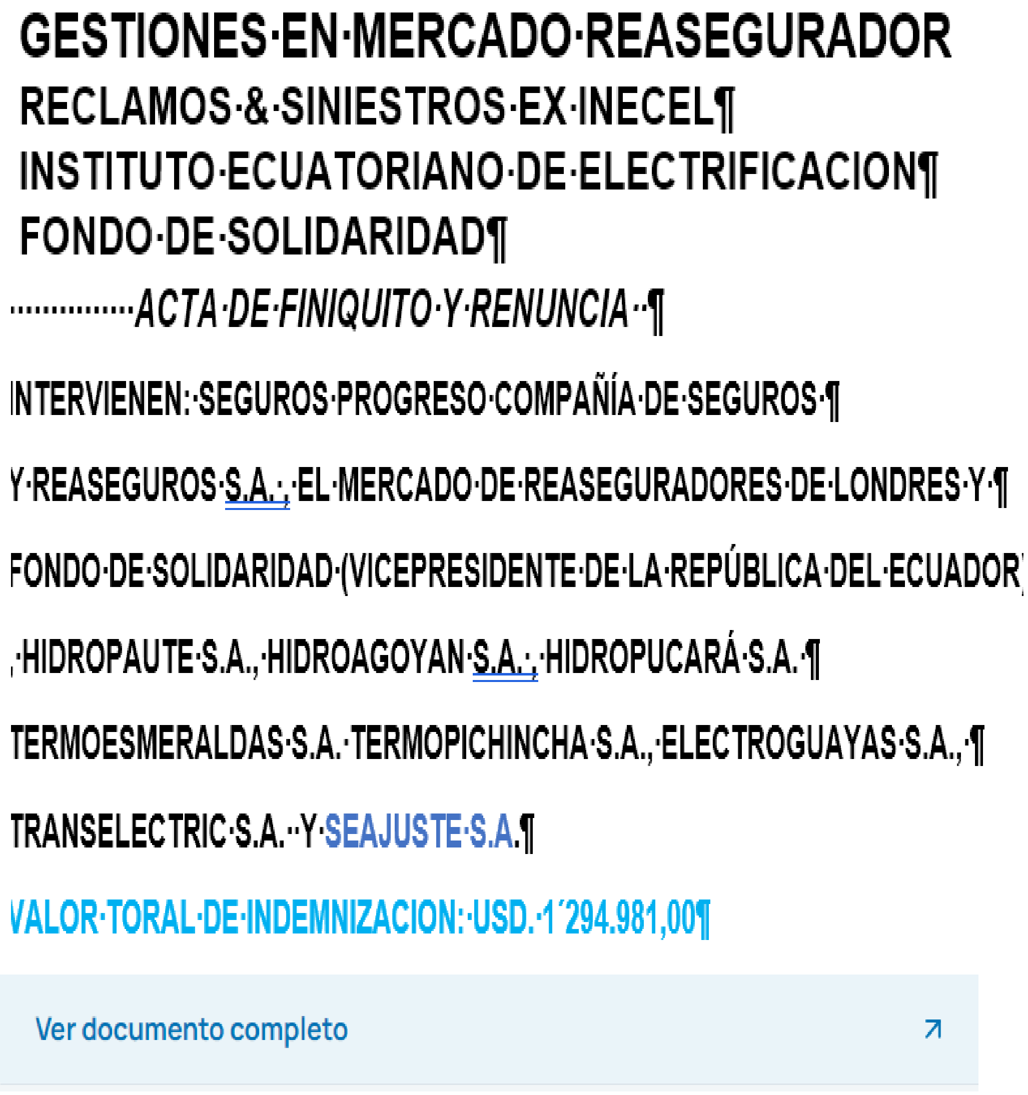
Ing. Gustavo Bermúdez
Presidente Ejecutivo
TRANSELECTRIC, S.A.

Ing. Carlos Quevedo
SEAJUSTE
Gerente General

Actadefiniquito Sp031000

4 de 4

Marzo de 2000



GESTIONES EN MERCADO REASEGURADOR

RECLAMOS & SINIESTROS EX INECEL

INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACION

FONDO DE SOLIDARIDAD

ACTA DE FINIQUITO Y RENUNCIA

INTERVIENEN: SEGUROS PROGRESO COMPAÑÍA DE SEGUROS

Y REASEGUROS S.A.; EL MERCADO DE REASEGURADORES DE LONDRES Y

FONDO DE SOLIDARIDAD (VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

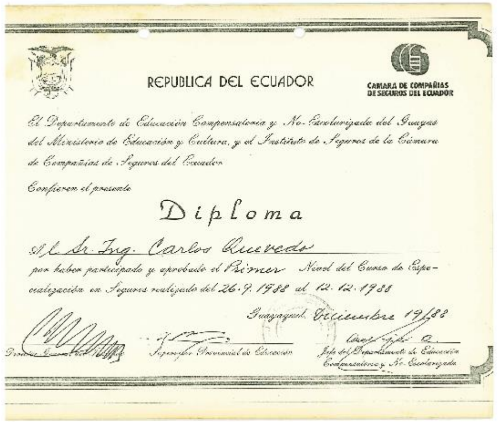
; HIDROPAUTE S.A., HIDROAGOYAN S.A.; HIDROPUCARÁ S.A.

TERMOESMERALDAS S.A. TERMOPICHINCHA S.A., ELECTROGUAYAS S.A.,

TRANSELECTRIC S.A. Y SEAJUSTE S.A.

VALOR TORAL DE INDEMNIZACION: USD. 1´294.981,00

NUESTRA HISTORIA



REPUBLICA DEL ECUADOR

CAMARA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS DEL ECUADOR

El Departamento de Educación Compensatoria y No-Escolarizada del Guayas del Ministerio de Educación y Cultura, y el Instituto de Seguros de la Cámara de Compañías de Seguros del Ecuador

Confieren el presente

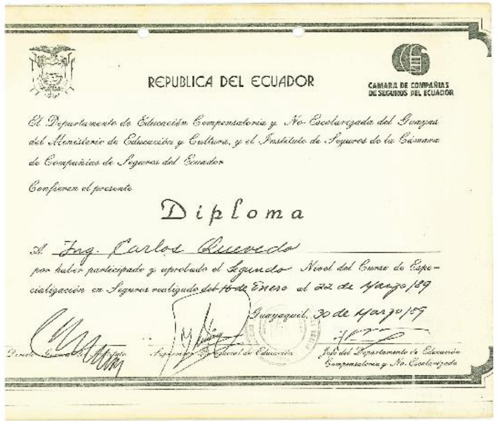
Diploma

Al Sr. Ing. Carlos Quevedo

por haber participado y aprobado el Primer Nivel del Curso de Especialización en Seguros realizado del 26-9-1988 al 12-12-1988

Guayaquil, Diciembre 19/88

Director General del ... · *Supervisor Provincial de Educación* · *Jefe del Departamento de Educación Compensatoria y No-Escolarizada*



REPUBLICA DEL ECUADOR

CAMARA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS DEL ECUADOR

El Departamento de Educación Compensatoria y No-Escolarizada del Guayas del Ministerio de Educación y Cultura, y el Instituto de Seguros de la Cámara de Compañías de Seguros del Ecuador

Confieren el presente

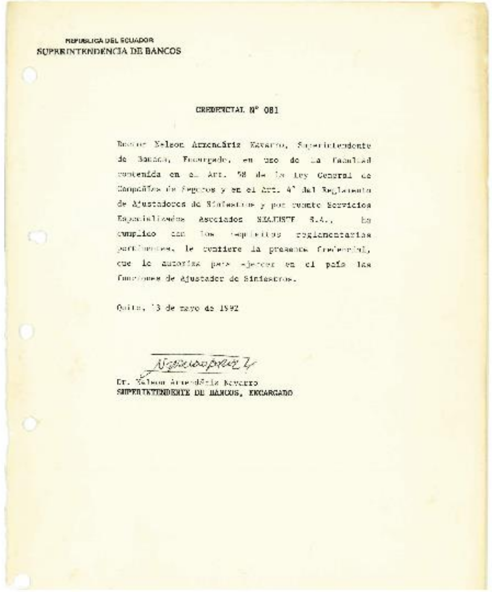
Diploma

Al Ing. Carlos Quevedo

por haber participado y aprobado el Segundo Nivel del Curso de Especialización en Seguros realizado del 16 de Enero al 22 de Mayo/89

Guayaquil, 30 de Mayo/89

Director General del ... · *Supervisor Provincial de Educación* · *Jefe del Departamento de Educación Compensatoria y No-Escolarizada*



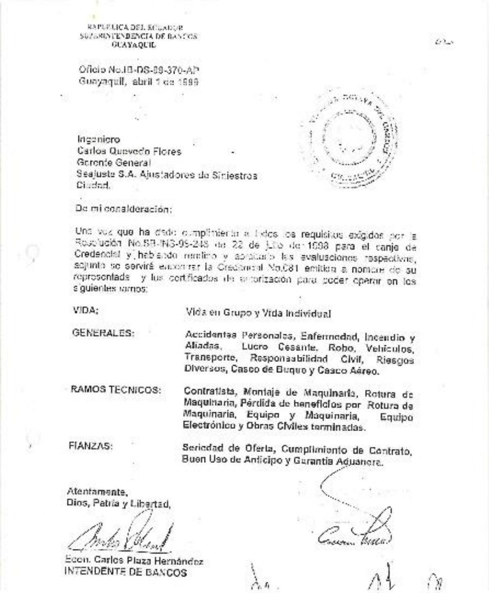
REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CREDENCIAL N° 081

Doctor Nelson Arrendáriz Navarro, Superintendente de Bancos, Encargado, en uso de la facultad contenida en el Art. 58 de la Ley General de Compañías de Seguros y en el Art. 4° del Reglamento de Ajustadores de Siniestros y por cuanto Servicios Especializados Asociados SEAJUSTE S.A., ha cumplido con los requisitos reglamentarios pertinentes, le confiere la presente Credencial, que le autoriza para ejercer en el país las funciones de Ajustador de Siniestros.

Quito, 13 de mayo de 1992

Dr. Nelson Arrendáriz Navarro
SUPERINTENDENTE DE BANCOS, ENCARGADO



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
GUAYAQUIL

Oficio No.IB-DS-99-370-AP
Guayaquil, abril 1 de 1999

Ingeniero
Carlos Quevedo Flores
Gerente General
Seajuste S.A. Ajustadores de Siniestros
Ciudad.

De mi consideración:

Una vez que ha dado cumplimiento a todos los requisitos exigidos por la Resolución No.SB-INS-98-248 de 23 de julio de 1998 para el canje de Credencial y habiendo rendido y aprobado las evaluaciones respectivas, adjunto se servirá encontrar la Credencial No.081 emitida a nombre de su representada y los certificados de autorización para poder operar en los siguientes ramos:

VIDA:	Vida en Grupo y Vida Individual
GENERALES:	Accidentes Personales, Enfermedad, Incendio y Aliadas, Lucro Cesante, Robo, Vehículos, Transporte, Responsabilidad Civil, Riesgos Diversos, Casco de Buque y Casco Aéreo.
RAMOS TECNICOS:	Contratista, Montaje de Maquinaria, Rotura de Maquinaria, Pérdida de beneficios por Rotura de Maquinaria, Equipo y Maquinaria, Equipo Electrónico y Obras Civiles terminadas.
FIANZAS:	Seriedad de Oferta, Cumplimiento de Contrato, Buen Uso de Anticipo y Garantía Aduanera.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad,

Econ. Carlos Plaza Hernández
INTENDENTE DE BANCOS

Nuestra trayectoria en seguros se inicia en 1987, cuando Carlos Quevedo comenzó a ejercer como ajustador independiente, incorporando al análisis de siniestros una formación técnica desarrollada previamente en ingeniería mecánica, mantenimiento, protección contra incendios y control de averías.

Desde sus primeros años, la actividad evolucionó hacia reclamos de creciente complejidad. En 1990, antecedentes documentales del Proyecto Hidroeléctrico Paute registran participación junto a The Salvage Association de Londres en damage surveys, revisión de claims y preparación de información técnica. En 1992 la experiencia se institucionalizó con la constitución de Servicios Especializados Asociados SEAJUSTE S.A., y desde 1999 continuó bajo la denominación SEAJUSTE S.A. Ajustadores de Siniestros.

A lo largo de esta trayectoria se han desarrollado asignaciones en generación y transmisión eléctrica, maquinaria, equipos críticos, marine cargo y pérdidas por interrupción de negocio. Contratos, informes técnicos, actas de finiquito y antecedentes de gestiones ante reaseguradores en Londres constituyen evidencia documental de una práctica construida sobre ingeniería, investigación de causa, cuantificación y dominio de seguros.

Hoy esa experiencia se proyecta bajo un mismo principio: ingeniería especializada aplicada al peritaje y ajuste de reclamos y siniestros complejos.

Ver documento completo ↗